



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sukaryanto, Tempat/Tgl lahir Pulang Pisau, 26 Juni 1976, Pekerjaan Sopir, beralamat di Jl. Widuri II RT.005/RW.006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, No Telefon 085245732617, Email: sukaryanto@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Umis Iman Untung, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Berlian No. F2/645 G/Obos, Komplek Norjaini Permai Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas/pasti akan tetapi masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 22 Oktober 2024, dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2024/PN.Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan jual beli atas sebidang tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN RSS type 36, yang terletak di Jalan Beriiian No. F2/645 G/Obos Komplek Norjaini Permai Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 120 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gambar Situasi No.1521/95
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gambar Situasi No. 1514/95
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Beriiian
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gambar Situasi No.1516/95Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No. 1517 tanggal 23 Juni 1995 atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat);
- Bahwa adapun terhadap tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN RSS type 36, yang terletak di Jalan Jalan Beriiian No. F2/645 G/Obos Komplek Norjaini Permai Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, ukuran luas tanah 120 meter persegi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat), telah disepakati dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana sesuai kwitansi tanda penerimaan uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 15 Februari 2000;
- Bahwa sebelumnya telah pula disepakati secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat dibebani atau berkewajiban nantinya untuk membantu Penggugat dalam hal pengambilan bukti kepemilikan atas tanah tersebut pada Bank Tabungan Negara (BTN) Palangka Raya serta membantu untuk proses balik serta peningkatan status kepemilikan atas tanah beserta bangunan KPR-BTN RSS Tpye 36 tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 yang semula atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat (SUKARYANTO) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;
- Bahwa dengan telah diepakatinya jual beli atas tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN RSS Type 36 antara Penggugat dengan Tergugat



tersebut serta dengan telah disepakatinya secara lisan dimana Tergugat dibebani atau berkewajiban nantinya untuk membantu Penggugat dalam hal pengambilan bukti kepemilikan atas tanah tersebut pada Bank Tabungan Negara (BTN) Palangka Raya serta membantu untuk proses balik nama serta peningkatan status kepemilikan atas tanah beserta bangunan KPR-BTN RSS Tpye 36 tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 yang semula atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat (SUKARYANTO) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, maka sejak saat baik tanah beserta bangunan rumah KPRT-BTN maupun segala surat-surat yang berkaitan dengan itu telah diserahkan penguasaannya kepada Penggugat dan selanjutnya mengenai angsuran/cicilan tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN RSS Type 36 juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimaksud menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penggugat untuk membayarnya;

- Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana setelah angsuran/cicilan tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN RSS Type 36 telah Penggugat bayar lunas, ternyata Penggugat tidak dapat dan atau tidak bisa untuk mengambil bukti kepemilikan atas tanah beserta bangunan dimaksud pada Bank Tabungan Negera (BTN) Palangka Raya serta tidak bisa untuk mengurus proses balik nama serta peningkatan status kepemilikan atas tanah beserta bangunan KPR-BTN RSS Type 36 tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 yang semula atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat (SUKARYANTO) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;
- Bahwa atas hal tersebut maka Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menghubungi serta mencari tahu keberadaan Tergugat agar Penggugat bisa mengambil bukti kepemilikan atas tanah beserta bangunan dimaksud pada Bank Tabungan Negera (BTN) Palangka Raya serta tidak bias untuk mengurus proses balik nama serta peningkatan status kepemilikan atas tanah beserta bangunan KPR-BTN RSS Tpye 36 tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 yang semula atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat) menjadi atas nama



Penggugat (SUKARYANTO) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemui untuk Tergugat dan bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

- Bahwa dengan tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan atau kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat guna pengambilan bukti kepemilikan atas tanah tersebut pada Bank Tabungan Negara (BTN) Palangka Raya serta membantu untuk proses balik nama serta peningkatan status kepemilikan atas tanah beserta bangunan KPR-BTN RSS Tipe 36 tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 yang semula atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat (SUKARYANTO) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, maka jelas menurut hukum apabila Tergugat telah melakukan perbuatan *ingkar janji (wanprestasi)*;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan *ingkar janji (wanprestasi)* karena tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan atau kewajiban dan oleh karena Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik sebab telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban terhadap obyek jual beli tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN dimaksud, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *ingkar janji (wanprestasi)*;
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2000 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas sebidang tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN RSS tipe 36, yang terletak di di Jalan Berlian No. F2/645 G/Obos Komplek Norjaini Permai Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 120 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gambar Situasi No.1521/95
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gambar Situasi No. 1514/95
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Berlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Gambar Situasi No. 1516/95
Sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat);
- 4. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN RSS type 36, yang terletak di Jalan Berlian No. F2/645 G/Obos Komplek Norjaini Permai Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 120 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gambar Situasi No.1521/95
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gambar Situasi No. 1514/95
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Berlian
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gambar Situasi No. 1516/95dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat), sah menjadi hak milik Penggugat, berdasarkan jual beli pada tanggal 15 Februari 2000, sebagaimana kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 5. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengambil bukti kepemilikan atas tanah tersebut pada Bank Tabungan Negara (BTN) Palangka Raya serta berhak untuk melakukan proses balik nama serta peningkatan status kepemilikan atas tanah beserta bangunan KPR-BTN RSS Tpye 36 tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 yang semula atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat (SUKARYANTO) Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, walaupun tanda adanya Tergugat;
- 6. Menghukum kepada Tergugat untuk biaya yang timbul akibat perkara;
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan:
 - 1. Pertama, dipanggil dengan mekanisme Surat Tercatat pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk persidangan hari Kamis, 7 November 2024;
 - 2. Kedua, dipanggil dengan mekanisme Surat Tercatat pada tanggal 7 November 2024 untuk persidangan hari Kamis, 14 November 2024;
 - 3. Ketiga, dipanggil dengan Panggilan Umum pada tanggal 14 November

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 yang diumumkan melalui Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dan menempelkan Panggilan pada Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Papan Pengumuman Kantor Walikota/Pemerintahan Kota Palangka Raya untuk persidangan hari Kamis, 5 Desember 2024;

- Keempat, dipanggil dengan Panggilan Umum pada tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan melalui Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dan menempelkan Panggilan pada Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Papan Pengumuman Kantor Walikota/Pemerintahan Kota Palangka Raya untuk persidangan hari Kamis, 9 Januari 2025;

Oleh karena itu, berdasarkan relas panggilan tersebut di atas, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6271032505760004 atas nama Sukaryanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 6271030803120015 atas nama Kepala Keluarga Sukaryanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi dari asli NPWP: 78.721.816.0-711.000 atas nama Sukaryanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi dari asli Formulir Penyetoran/ Rincian Pelunasan Dipercepat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2025 atas nama Sukaryanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi dari screenshot Token Listrik atas nama Sukaryanto, selanjutnya diberi



tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 375 atas nama Umis Iman Untung, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Penyerahan Rumah KPR-BTN tertanggal 28 Februari 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Keterangan No. 3/RT.05RW.06/Kel.MTG/Kec.Jkr/2025 dari Ketua RT.05/RW.06 tertanggal 12 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli Salinan Rekening Koran KPR, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – PBB Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa fotokopi alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-7, P-8, dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan untuk bukti P-6 tersebut berupa fotokopi dari *screenshot*, selanjutnya bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rasyid:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dahulu sebagai supir di Bank BRI sedangkan mengenal Tergugat dahulu sebagai debitur KPR di Bank BTN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akar permasalahan pada perkara ini yakni Tergugat yang dahulu membeli rumah melalui pembiayaan KPR Bank BTN dengan developer PT. Sukma Indah dan tidak sanggup membayar cicilan KPR tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya Penggugat mencari rumah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BTN, hal tersebut dikarenakan pada saat itu sepengetahuan Saksi hanya Bank BTN yang menyalurkan kredit sehingga apabila ada yang hendak membeli rumah maka Bank BTN jadi tempat tujuannya, selain itu sepengetahuan Saksi, Penggugat ada mengetahui info mengenai pembelian/penjualan rumah dari kenalan Penggugat yang bekerja sebagai supir di Bank BTN;

- Bahwa pada saat yang sama Tergugat sedang mengalami kredit KPR macet di Bank BTN sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan take over kredit rumah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan take over dilakukan di bawah tangan dan sempat ingin diselesaikan melalui Notaris namun tidak selesai;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara persis kapan terjadinya take over tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pimpinan Bank BTN mengetahui take over tersebut meskipun tidak mendetail;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada bukti kuitansi take over yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan pada saat itu take over secara administrasi dilakukan langsung dengan pihak Bank BTN namun Saksi tidak mengetahui secara detail untuk bukti-buktinya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melanjutkan kredit KPR rumah yang macet tersebut adalah Penggugat dan sepengetahuan Saksi telah diselesaikan Penggugat sampai lunas;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak dapat mengambil sertifikat rumah tersebut dikarenakan harus Tergugat langsung yang mengambilnya atau setidaknya ada kuasanya untuk itu;
- Bahwa Saksi menerangkan sertifikat rumah tersebut berbentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan tidak mengetahui batas-batas tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan marketing KPR BTN pada saat itu adalah H. Kaspul Anwar yang sekarang sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada persidangan tanggal 12 Februari 2025 dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Pk



yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai maksud dan tujuan gugatan Penggugat di dalam gugatan dihubungkan dengan Bukti-bukti surat dan keterangan Penggugat sendiri yang berkenaan dengan obyek sengketa, maka terdapat kesalahan pengetikan oleh Penggugat, dimana di dalam gugatan tertulis Nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 357 tanggal 01 Februari 1996, sedangkan yang benar adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375 tanggal 01 Februari 1996, demikian untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menyebutkan dengan sebutan yang benar, sehingga maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membantu Penggugat dalam proses balik nama serta peningkatan status kepemilikan atas tanah beserta bangunan KPR-BTN RSS Type 36 tersebut yakni berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan 375 tanggal 01 Februari 1996, Gambar Situasi No.1517 tanggal 23 Juni 1995 atas nama UMIS IMAN UNTUNG (Tergugat), serta meminta juga agar Bank BTN menyerahkan Sertipikat HGB tersebut di atas kepada Penggugat karena telah membayar lunas kredit KPR tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan dengan mekanisme Surat Tercatat untuk persidangan pada tanggal 7 November 2024 dan 14 November 2024, serta melalui mekanisme Panggilan Umum untuk persidangan pada tanggal 5 Desember 2024 dan 9 Januari 2025, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah dirangkum Majelis Hakim pada bagian sebelumnya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai formalitas gugatan Penggugat, adapun syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

1. Gugatan tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif;
2. Gugatan tidak mengandung *Error in persona*;
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum;
4. Tidak melanggar asas *nebis in idem*, Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara;
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat;
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa;
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*) Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Syarat-syarat formil dalam Gugatan tersebut, maka apabila tidak dipenuhinya Syarat-Syarat formil maka Gugatan dapat dinyatakan tidak memenuhi formalitas gugatan atau mengandung cacat formil sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata yang menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan (Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 811), antara lain:



1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk **diskualifikasi atau plurium litis consortium**;
4. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau *relative dan*;
5. Apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

Menimbang bahwa mengenai formalitas gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai salah satu syarat formil gugatan yang dipandang paling tepat berkenaan dengan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu bahwa **suatu Gugatan seharusnya tidak mengandung *error in persona*** yang dapat mengakibatkan ***gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi*** atau ***Plurium litis consortium***, yaitu gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan yang *Plurium litis consortium* adalah gugatan yang mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut, Penggugat dalam gugatannya mengutarakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Bahwa dengan telah diepakatinya jual beli atas tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN RSS Type 36 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut serta dengan telah disepakatinya secara lisan dimana Tergugat dibebani atau berkewajiban nantinya untuk membantu Penggugat dalam hal pengambilan bukti kepemilikan atas tanah tersebut **pada Bank Tabungan Negara (BTN) Palangka Raya**;*
2. *Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana setelah angsuran/cicilan tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN RSS Type 36 telah Penggugat bayar lunas, ternyata Penggugat tidak dapat dan atau*



tidak bisa untuk mengambil bukti kepemilikan atas tanah beserta bangunan dimaksud **pada Bank Tabungan Negara (BTN) Palangka Raya**;

3. Bahwa dengan tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan atau kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat guna pengambilan bukti kepemilikan atas tanah tersebut **pada Bank Tabungan Negara (BTN) Palangka Raya** serta membantu untuk proses balik nama serta peningkatan status kepemilikan atas tanah beserta bangunan KPR-BTN RSS Tipe 36 tersebut yakni berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan 357 tanggal 01 Februari 1996...";
4. Petitum Angka 5 Gugatan: menyatakan Penggugat berhak untuk mengambil bukti kepemilikan atas tanah tersebut **pada Bank Tabungan Negara (BTN) Palangka Raya** serta berhak untuk..."

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat maupun Kuasanya tidak mengajukan Jawaban karena Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat menarik Umis Iman Untung sebagai Tergugat dengan materi Gugatan Wanprestasi akan tetapi dalam uraian gugatannya di atas termasuk di dalam bukti-bukti Surat maupun saksi, ternyata masih ada pihak lain yang terkait dengan perkara ini yakni Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya sebagai pihak yang menyimpan objek Sertipikat pada perkara a quo yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375 tanggal 01 Februari 1996 (vide bukti P-7), hal ini menyebabkan Penggugat tidak pernah dapat memperlihatkan Bukti Surat yang asli dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375 tanggal 01 Februari 1996 tersebut;

Menimbang bahwa pihak Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya yang sebagai pemegang Sertipikat asli Hak Guna Bangunan Nomor 375 tanggal 01 Februari 1996 tersebut diperkuat juga dengan bukti P-4 berupa slip pelunasan pembayaran oleh Penggugat kepada pihak Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya dan bukti P-9 berupa Surat Perjanjian KPR antara pihak Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya dengan Umis Iman Untung sebagai debitur awal serta keterangan Saksi Muhammad Rasyid di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mengambil asli Sertipikat HGB tersebut di Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya tanpa adanya kehadiran langsung Tergugat ataupun harus adanya kuasa dari Tergugat kepada Penggugat, walaupun pada kenyataannya Penggugat adalah orang yang telah melakukan pembayaran angsuran tiap bulan kepada BTN dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan terhadap obyek sengketa, dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya adalah pihak yang memegang objek Sertipikat pada perkara a quo yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375 tanggal 01 Februari 1996 (vide bukti P-7) yang seharusnya ditarik juga dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat *error in persona* khususnya mengenai *plurium litis consortium* yaitu orang yang ditarik sebagai pihak (Tergugat) tidak lengkap di mana seharusnya ditarik juga pihak Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan atas objek pada perkara a quo yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 375 tanggal 01 Februari 1996 (vide bukti P-7), maka Gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp679.500,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami Sri Hasnawati, S.H, M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H, M.H, dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lianova, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Lianova, S.H,

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp 70.000,00
5. Penggandaan Gugatan.....	Rp 3.500,00
6. Panggilan.....	<u>Rp 486.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 679.500,00

(enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);